

1501624-06.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501624-06.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501624-06.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185681/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 26035441 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2185681 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO LOPES VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Iago Lopes Vieira, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e artigo 311, ambos do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porque segundo a acusação, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 02:00 horas, na Rua Tajacu, nº 1022, Ipiranga, nesta cidade e comarca, após adquirir e receber de um indivíduo desconhecido e em proveito próprio, conduzia 1 (uma) motocicleta Honda/CG 150 - Titan ESD, cor azul, ano/modelo 2004/2005, chassi 9C2KC08205R807383, placa DND-2616-Ribeirão Preto/SP, conforme auto de exibição, apreensão (p. 11) e laudo pericial (p. 48/52), avaliada em R\$ 6.700,00 (p. 47), pertencente à vítima Jonatas Silva Santos, ciente de que se tratava de produto de furto, apurado no RDO nº 783/2022 (3. 12). O referido veículo foi furtado no dia 06 de julho de 2022, no período da manhã,

depois que seu proprietário o estacionou na Avenida Braz Olaia Acosta, defronte ao numeral 581, foi trabalhar no Ribeirão Shopping. Ao retornar, por volta das 00:30 horas, não mais avistou sua motocicleta, percebeu que seu veículo havia sido furtado e noticiou o ocorrido para polícia militar (p. 12).

No dia 10 de julho de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram a motoneta transitando sem placas e sem rabeta. Imediatamente, começaram a acompanhar o veículo e deram ordem de parada ao acusado.

Após a abordagem os policiais efetuaram pesquisas e constataram que o acusado não era habilitado e que o veículo conduzido por ele estava com os sinais identificadores chassi e motor suprimidos. Descobriram também a existência de registro de ocorrência por furto do aludido motociclo. Ao mandarem fotos da motocicleta para vítima, ela reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade, notando ainda que o freio a disco estava pintado de vermelho, o tanque riscado e as rodas eram diferentes.

Recebida a denúncia em 25 de julho de 2022 (p. 61), o acusado foi citado (p. 73), ofertando resposta à acusação (p. 86).

Durante a instrução, foram realizadas as colheitas das declarações da vítima, do depoimento da testemunhas Felipe Fernandes de Carvalho e Vinícius de Campos Pires; e do interrogatório do acusado.

Aditamento da denúncia oferecido à p. 107 para correção de erro material referente ao ano da data dos fatos.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a total procedência da exordial acusatória, com a consequente condenação do acusado. Inequivoco que o acusado adquiriu a motocicleta e a conduzia quando foi preso em flagrante. Alegou que adquiriu o veículo pelo internet de indivíduos que desconhecia, sem solicitar documentação. Qualquer pessoa de mediana inteligência sabe que veículos automotores possuem emplacamento. O acusado admitiu a prática do crime de receptação. O laudo pericial indica que as numerações do motor e chassis estavam suprimidas e o fato do acusado estar na posse desse bem o faz responder pelo artigo 311 do Código Penal e o mesmo pela falta de habilitação, deve ser condenado pelo três crimes. Ostenta péssimos antecedentes. É reincidente em crime de roubo. A pena deve ser fixada acima do mínimo legal. Reconhecimento da agravante da reincidência. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

Por sua vez, a Defesa alegou que não há provas de que o acusado adulterou ou suprimiu a identificação de chassis e do emplacamento, somente se comprovou a inocência do acusado, pois adquiriu o veículo por meio de mídia social e acreditando ser moto de leilão pagou e a utilizou imediatamente, tendo sido preso no dia que adquiriu o veículo. Requereu a absolvição por ausência de provas. Em caso de condenação pelo crime de receptação, fixação da pena-base no mínimo legal. Fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/30), boletim de ocorrência (p. 9/10), auto de exibição e apreensão (p. 11), auto de avaliação (p. 47), laudo pericial (p. 48/52), bem como pela prova oral coligida. Em juízo, a vítima informou ter deixado sua motocicleta estacionada no local dos fatos, nas proximidades do Ribeirão Shopping, e foi trabalhar, quando retornou não mais a encontrou. Cerca de uma semana depois, foi comunicada que sua motocicleta havia sido recuperada, tendo sido identificada, eis que apresentava o tanque riscado e o freio a disco estava pintado de vermelho. A motocicleta valia em torno de seis mil reais. Ainda não conseguiu regularizar a situação cadastral do veículo, o qual ainda encontra-se fora de uso. Estima seus prejuízos em pelo menos mil reais.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação é questão reiterada na jurisprudência. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o

patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

"Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte." (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Os policiais militares inquiridos esclareceram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Ipiranga quando avistaram uma motocicleta transitando sem placas e sem rabeta, referindo-se à parte traseiro onde fica a placa de identificação. Imediatamente começaram a acompanhar o veículo e deram ordem de parada para o condutor. Após o mesmo ser abordado e identificado, constataram que o réu não era habilitado, e que o veículo estava com os sinais identificadores, chassi e motor suprimidos. Conseguiram identificar o real proprietário da motocicleta e entraram em contato telefônico com o mesmo, enviando-lhe fotos da moto, sendo que a vítima reconheceu de pronto o veículo, cujo freio a disco está pintado de vermelho, possui adesivos característicos, o tanque estava riscado e as rodas são diferentes das originais. Naquela oportunidade, o réu alegou que adquiriu o veículo de pessoa desconhecida através de um anúncio no facebook e pagou a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Disse que não sabia que o veículo era produto de furto.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento".

(STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Na fase policial, informou Iago que adquiriu a motocicleta que conduzia de um desconhecido através de um anúncio do facebook, e pagou por ela a quantia de R\$ 2.500,00 mil reais Alega que não sabia que a moto era produto de furto, tão pouco sabia das irregularidades nos sinais identificadores.

Em juízo, afirmou que comprou a motocicleta de dois moleques, e que a mesma estava sem placa, e que os mesmos lhe garantiram que não haveria nenhum problema.

Prometeram entregar documentos, mediante o pagamento de quinhentos reais, que seria o restante do pagamento. Não reparou que não havia sinais identificadores.

Confirmou que não tem habilitação para dirigir motocicletas.

O acusado confessou a prática do delito que não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações das vítimas, assim como dos depoimentos policiais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Nesse quadro, não há qualquer dúvida da existência do fato e da autoria imputada ao acusado. O fato de o réu ter adquirido o bem sem nenhuma documentação, de menores de idade não identificados, (que legalmente não podem realizar negócios jurídicos sem assistência de seus representantes legais), e de estar na sua posse é suficiente para demonstrar o crime de receptação que lhe é imputado, sendo inaceitável a argumentação de que não tinha conhecimento da origem espúria da motocicleta. Assim, não há de se cogitar o reconhecimento da receptação culposa, em razão da ciência clara da origem ilícita do bem, como demonstram as circunstâncias apuradas.

Ademais, vale destacar que prevalece o entendimento de que, sendo comprovada a origem criminosa da "res" apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente. O artigo 156 do Código de Processo Penal impõe ao réu o ônus de comprovar as alegações assentadas para afastar a autoria, sob pena de assumir o risco de corroborar com a imputação aferida na denúncia.

Conforme ensina a doutrina, "com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei nº 11.690/2008, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Diante dessa regra, discute-se qual é o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal. Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira (majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e uma segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação." (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 2ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p.525)

A defesa, portanto, atrai para si o ônus de provar a boa-fé ou qualquer excludente alegada em favor do acusado, seja por documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em direito, sob pena de não ficar comprovado que o réu não tinha conhecimento do fato.

Dessa maneira, caso não demonstre por meio de outros elementos que não tinha conhecimento da ilicitude do fato, mediante justificativa inequívoca, a responsabilização não pode ser afastada Merece destaque:

Receptação - artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa - Pedido de

absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Comprovação do dolo - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem, como no presente caso. Pena-base reduzida ao patamar mínimo legal. Concedido benefício da substituição. Mantido regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000942-14.2017.8.26.0559, Relator Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/02/2021, Data de publicação: 11/02/2021). Ora, no caso em questão, o acusado não logrou êxito em demonstrar a sua boa-fé e seu desconhecimento sobre a adulteração do número de chassi e de motor, tampouco, sobre a o veículos estar trafegando sem emplacamento. Portanto, estando evidente o dolo do agente.

Indiscutivelmente, conforme comprovado pelo laudo pericial (páginas 4/52), foi demonstrado que as numerações do chassi e do motor foram adulteradas e que o veículo estava sem as placas. Assim, não há dúvidas de que houve adulteração de sinal identificador de veículo.

O delito em exame tem como objetivo resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, visando, também, preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado.

Ressalte-se que, conforme o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, para a configuração do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, não se exige qualquer finalidade específica do agente (AgRg no AREsp n. 860.012/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017), consumando-se o delito com a própria adulteração de qualquer sinal identificador do veículo. Não é crível que o acusado simplesmente tenha adquirido o automóvel em tais condições, sem aferi-las.

No mesmo sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 157, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 70 E 311, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO ART. 619 DO CP. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL. TESE SUPERADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA, CUJA CONSUMAÇÃO INDEPENDE DA FINALIDADE DO AGENTE. TIPICIDADE EVIDENCIADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia (AgRg no HC 507.449/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 23/06/2020) (...) 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017). (AgRg nos EDcl no AREsp 1713529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). (grifos nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o delito do art. 311, caput, do Código Penal - CP, diante da adulteração dos sinais identificadores. (AgRg no AREsp 1500468/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,

DJe 07/10/2019). (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FITA ADESIVA. CONDUTA TÍPICA. CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DA FINALIDADE DO AGENTE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DA FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. O delito em exame tem como objetivo resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, visando, também, preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado. Em consonância com o afirmado no acórdão a quo, consuma-se o delito com a própria adulteração ou remarcação de qualquer sinal identificador do veículo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a tipicidade da conduta prevista no art. 311 do Código Penal com a prática de todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca o número do chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. [...] Hipótese em que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o delito descrito no art. 311 do CP resta configurado com a simples adulteração do sinal do veículo automotor, sendo irrelevante a finalidade do agente - se era ou não para cometer outros delitos - e a ausência de utilização do veículo.

Precedentes. (HC n. 388.126/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1834864/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) (grifos nossos)

Dessa forma, verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação em relação aos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Por outro lado, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório. Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

A respeito do delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, constato que a conduta do acusado não se adequa ao tipo penal, pois não foi comprovada que a ação do agente gerou perigo de dano, dessa forma a absolvição é medida que se impõe nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Em relação ao artigo 180, caput, do Código Penal

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, em razão do expressivo valor da res, avaliada em R\$ 6.700,00, conforme o auto de avaliação constante na página 47, assim como de sua natureza (veículo automotor) e da maior reprovabilidade da conduta, pois o acusado encontra-se em cumprimento de pena em regime aberto (execução nº 0001672-83.2018.8.26.0496), quando cometeu o delito, acarretando na exasperação da reprimenda em 1/4. Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (p. 66/68) e a atenuante da confissão. Assim, realizo a compensação entre as circunstâncias, permanecendo a pena no patamar fixado na primeira fase.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em relação ao artigo 311 do Código Penal

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as

desfavoráveis ao acusado da maior reprovabilidade da conduta, pois estava em cumprimento de pena em regime aberto (execução nº 0001672-83.2018.8.26.0496), quando cometeu o delito, acarretando exasperação da pena em 1/6. Dessa forma, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Desse modo, agravo a pena em 1/6. Não há atenuantes a serem consideradas.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

As penas serão aplicadas cumulativamente, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Cabe destacar que não há que se falar em consunção no presente caso, pois um fato somente é absorvido por outro quando for meio para a execução deste. Não é, portanto, o caso dos autos, em que as condutas delitivas são autônomas e prescindem uma da outra para se concretizarem. Assim, ambas possuem idêntica graduação de gravidade.

Nesse diapasão, destaco os seguintes ensinamentos: "Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outro, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração (Oscar Stevenson, Concurso aparente, in Estudos, cit., p. 41.). Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio maior absorbet minorem (Damásio, Direito Penal, São Paulo, Saraiva, p. 99). Assim, as lesões corporais que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio ou furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de violação de domicílio etc. A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta." (Bitencourt, Cezar Roberto. in Tratado de Direito Penal: parte especial, volume 2, 3ª ed., 2003, págs. 135-6).

Nessa mesma linha, vale apontar a lição de Guilherme de Souza Nucci na sua obra "Código Penal Comentado" (6. ed. ver., 25 Recurso Especial nº 0015804-76.2015.8.26.0068 atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 110/111): "quando o fato previsto por uma lei está previsto em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última (lex consumens derogat legi consumptae). Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Trata-se da hipótese do crime-meio e do crime-fim.

Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (El concurso de normas penales, p. 157)."

Fixo o regime inicial fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes nos delitos, segundo disposição do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A pena fixada ultrapassa 04 anos e as circunstâncias judiciais não indicam que a substituição, da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, seja suficiente para repressão para a repressão da conduta do agente. Pelas mesmas razões, não há como aplicar o sursis.

D E C I D O.

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulado pela acusação para condenar Iago Lopes Vieira, qualificado nos autos, por incurso no artigo 180, "caput", e 311, "caput", na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Absolver Iago Lopes Vieira, qualificado nos autos, da imputação contida no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Verifico que o sentenciado respondeu preso ao processo e está neste estado desde o dia 10 de julho de 2022 (p. 1/2). No entanto, não resgatou o lapso necessário para progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I e II, do CPP, já que se trata de agente reincidente e cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA